

CONTRATO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE RADIO TELEVISIÓN MADRID, S.A.U.ASESORIA JURIDICA
RADIO TELEVISIÓN MADRID, S.A.**REUNIDOS**

De una parte. -RADIO TELEVISIÓN MADRID, S.A.U., sociedad anónima española, en lo sucesivo **RTVM**, con domicilio social en Paseo del Príncipe nº 3, Ciudad de la Imagen, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid. Constituida mediante escritura de fecha 20 de septiembre de 2016, otorgada ante el notario de Madrid, Don Ricardo Isaías Pérez Ballarín, con el número 666 de orden de su protocolo, con C.I.F. A-87645719 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 35150, folio 1, hoja M-632124. Representada en este acto por **D. José Antonio Sánchez Domínguez**, en su calidad de Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid, S.A.U., cargo para el que fue nombrado en virtud de Decreto 174/2021, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, de 14 de julio (BOCM núm. 168, de 16 julio de 2021). Sus facultades vienen recogidas en el artículo 22.3 de la Ley 8/2015, según la redacción otorgada por la Ley 1/2021, de 9 de julio, de modificación de la Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio Televisión Madrid que, a su vez, se detallan en el artículo 25 de la precitada Ley 8/2015.

Y de otra. - QUIRÓN PREVENCIÓN S.L.U., en lo sucesivo **QUIRÓN**, con domicilio social en la calle Agustín de Betancourt, número 25, 2ª, con CIF B64076482. Constituida por tiempo Indefinido con la denominación "UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN S.L.U." en escritura otorgada en Barcelona, ante Notario Dña. Maria Isabel Gabarró Miquel, el día 13 de enero de 2006, con número 80 de orden de su protocolo, e inscrita inicialmente en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 38.376 folio 133, hoja B-324364, cambiada su denominación por la actual y traslado su domicilio social al anteriormente indicado, en virtud de escritura llevada a efecto ante el Notario Dña. Eva Maria Fernández Medina, el día 1 de septiembre de 2017, bajo el número 1.709 de orden de protocolo, e inscrita actualmente en el Registro de Mercantil de Madrid, al tomo 36.077, folio 65, sección 8, hoja M.648249, refundidos sus estatutos en virtud de escritura llevada a efecto ante el Notario D. Luis Enrique Garcia Labajo, el día 29 de septiembre de 2017, bajo el número 1.870 de orden de protocolo y pendiente de inscripción. Representada en este acto por **D. Gabriel Pérez Serrano**, provisto de DNI [REDACTED] en virtud de escritura otorgada el 6 de noviembre de 2017, ante el Notario de Madrid D. Luis Enrique García Labajo, bajo el número 2.125 de orden de protocolo.

Ambas partes, en la representación con la que respectivamente intervienen, se reconocen recíprocamente la necesaria capacidad jurídica y de obrar que les permite formalizar válidamente el presente contrato y, a tal efecto,

EXPONEN

I. Que Radio Televisión Madrid, S.A.U., en lo sucesivo, **RTVM**, tiene por objeto la prestación del servicio público de comunicación audiovisual en la Comunidad de Madrid y, en particular, la producción, edición y difusión de canales de radio, de televisión y de servicios de información, así como todas aquellas actividades necesarias para el ejercicio de sus funciones de servicio público o que estén relacionadas con la comunicación audiovisual.

II. Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, RTVM inició un procedimiento para la contratación del "Servicio de Vigilancia de la Salud de Radio Televisión Madrid, S.A.U."

III. Así las cosas, en fecha 30 de mayo de 2023 se publicó en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid la licitación correspondiente a la contratación de Servicio de Vigilancia de la Salud de Radio Televisión Madrid, S.A.U.", conforme a las especificaciones establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que rigen la licitación.

IV. Que, tras recibirse cuatro (4) ofertas, se procedió a su análisis y valoración conforme al procedimiento y a los criterios establecidos en los Pliegos de Condiciones Jurídicas y Técnicas. Tras dicho análisis, la Mesa de Contratación elevó al Órgano de Contratación la adjudicación del precitado servicio a la entidad QUIRON.

V. Que, una vez cumplidos los trámites de notificación a la empresa ofertante y tras haber aportado la adjudicataria la información solicitada, ambas partes proceden, de mutuo acuerdo, a formalizar este Contrato que se regirá conforme a las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA – OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del procedimiento de licitación convocado por RTVM es el establecimiento de las condiciones necesarias para la contratación del servicio de vigilancia de la salud de Radio Televisión Madrid.

La prestación de este servicio se acomodará en todos sus términos a las condiciones establecidas en los **Pliegos de Condiciones Jurídicas y Técnicas**, que se acompañan como **Anexo I** al presente Contrato y a la **propuesta técnica, Declaración de Criterios Evaluables por fórmulas matemáticas** presentada en su momento por QUIRON que se acompaña como **Anexos II y III**, respectivamente. En caso de discrepancia entre los Pliegos y la oferta prevalecerá siempre lo previsto en los Pliegos.

SEGUNDA.- TIPO DE CONTRATO

Conforme a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el presente contrato se califica como contrato de servicio, no sujeto a regulación armonizada.

TERCERA.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

De conformidad con lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público el presente Contrato tiene la consideración de privado.

Por tanto, en cuanto a su preparación y adjudicación se ha estado a lo dispuesto en los **Pliegos de Condiciones Jurídicas y Técnicas** y en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como en sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado.

En cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, le resulta de aplicación la siguiente normativa:

- Lo que se haya establecido en el mismo (y la documentación que forma parte integrante de éste) y las normas del derecho privado.

- Las cláusulas contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

- Asimismo, tiene carácter contractual la propuesta técnica y oferta económica del adjudicatario (en todo aquello que no se oponga o contradiga lo previsto en los Pliegos de Condiciones antes detallados).

- Aquellas previsiones contenidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público que se recogen en el artículo 319.1. del precitado texto normativo.

- Los Reglamentos que desarrollen la normativa y que resulten de aplicación

CUARTA.- DURACIÓN DEL CONTRATO

El presente Contrato entrará en vigor el día de su firma, momento en el que se entenderá formalizado el mismo.

El Contrato tendrá una duración de CINCO (5) años desde su formalización, a fin de que QUIRON provea manera completa y a satisfacción de RTVM los servicios objeto del Contrato.

QUINTA.- PRECIO

El importe total de adjudicación es de **CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS (55.000,-€)**, más el IVA correspondiente, de los cuales corresponden al servicio de vigilancia de la salud colectiva 13.500€ y al servicio de vigilancia de salud individual 41.500€.

El precio detallado y con el IVA desglosado figura en la oferta económica presentada por QUIRON, que se acompaña al presente como **Anexo IV.**

RTVM cuenta con crédito suficiente para ello.

Las cantidades propuestas y aceptadas por las partes deberán incluir los impuestos correspondientes.

SEXTA.- CONDICIONES DE PAGO

QUIRON emitirá las facturas conforme se indica en el apartado 24 de la Cláusula 1 y en la Cláusula 30 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, siendo satisfecha por RTVM en la forma que se establece en dichas cláusulas.

RTVM y QUIRON acuerdan que, antes de hacer efectivas las facturas, éstas deberán ser debidamente "conformadas" por el Responsable competente de la emisora, como forma mutuamente aceptada de acreditar la efectiva y correcta prestación de todos los servicios facturados, así como cumplir con todos los requisitos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

SÉPTIMA. – EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El Contrato se ejecutará conforme al Pliegos de Condiciones Jurídicas y Técnicas, así como según y de acuerdo con los términos de las obligaciones establecidas en la propuesta técnica y oferta económica presentada por QUIRON.

La ejecución del Contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, de acuerdo con los límites y responsabilidades establecidos en los artículos 197 y 300 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Será necesario que RTVM dé su conformidad por escrito al efectivo cumplimiento del Contrato. Para ello, RTVM comprobará y verificará que las prestaciones objeto del Contrato se ajustan a las especificaciones técnicas que se detallan en el Pliego de Prescripciones Técnicas anteriormente citado.

QUIRON queda obligada, con respecto al personal que emplee en la ejecución del Contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes y de las que puedan promulgarse durante la ejecución del mismo.

Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos, RTVM así lo hará constar por escrito, y se darán las instrucciones precisas al adjudicatario para que subsane los defectos observados o proceda a un nuevo servicio de conformidad con lo pactado.

QUIRON establecerá la organización necesaria para que los trabajos sean prestados de conformidad con las especificaciones establecidas, por personal con cualificaciones adecuadas y la calidad necesaria en su desempeño, siendo responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y del servicio realizado.

Dicho personal dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador respecto del mismo, siendo RTVM del todo ajena a dichas relaciones laborales, sin que quepa reclamación alguna, contra RTVM que se derive de relaciones laborales, civiles o mercantiles. Dicho personal recibirá directamente las instrucciones del contratista.

A la extinción del Contrato no podrá producirse, en ningún caso, la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del mismo como personal de la entidad contratante.

QUIRON cumplirá con todas las disposiciones legales vigentes, que sean de obligado cumplimiento en el ámbito de sus actuaciones. En especial, está obligado a cumplir toda la normativa legal y reglamentaria vigente en materia laboral, fiscal, seguridad social, y cualquiera otra aplicable a la actividad que realiza.

QUIRON queda obligada a tratar de forma confidencial y reservada la información recibida, así como a tratar los datos conforme a las instrucciones y condiciones de seguridad que dicte el órgano de contratación.

OCTAVA.—CRITERIO DE CALIDAD, GARANTÍA Y PENALIZACIONES

QUIRON se compromete a efectuar el servicio así como la prestación del servicio objeto del presente Contrato conforme a los parámetros de calidad, condiciones y niveles de servicio especificados en su

oferta, así como conforme a todos los requerimientos de prestación del servicio y las condiciones de entrega previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

En cumplimiento de lo que al efecto se establece en el apartado 14 de la Cláusula 1 y en la Cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, referentes a la garantía definitiva, QUIRON ha aportado la siguiente documentación, que se acompaña a este contrato formando parte integrante del mismo como **Anexo V.**

- Aval bancario inscrito en el Registro Especial de Avaluos con el número 0182001086519 expedido por la entidad BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. por importe de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (2.750,00 €) en concepto de garantía definitiva para responder de las obligaciones asumidas por QUIRON. La garantía que mediante este documento se otorga entró en vigor en la fecha de su firma, 25 de julio de 2023 y será válida hasta el fin de la vigencia de las obligaciones contractuales asumidas por QUIRON, si no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva.

Dicho certificado de seguro se acompaña a este Contrato mediante fotocopia a efectos identificativos. Su liberación se producirá, una vez cumplidas todas las obligaciones derivadas del Contrato y que dicho aval garantiza.

En el supuesto de incumplimiento por parte de QUIRON, RTVM aplicará las penalizaciones en la forma establecida en el apartado 21 de la Cláusula 1 y en la Cláusula 24 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, todo ello con independencia de la facultad de RTVM de poder resolver el contrato en los supuestos previstos.

Por otro lado, y en cumplimiento de lo que se establece en la Cláusula 1 apartado 16 y Cláusula 16 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, el Contratista dispondrá de una **póliza de Responsabilidad Civil**, para garantizar la cobertura de los riesgos inherentes a los servicios que presta.

QUIRON aporta un certificado de la póliza de responsabilidad civil suscrita con MAPFRE ESPAÑA Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., con número de identificación 0972270009310. Todo ello se incluye como **Anexo VI.**

NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD

Tanto el presente Contrato como toda aquella información a que se tenga acceso en virtud de lo previsto en el presente Contrato tendrán el carácter de confidencial, a menos que RTVM comunique expresamente que se trata de información de libre uso y/o divulgación, según lo dispuesto en el apartado 28 de la Cláusula 1 y la Cláusula 37 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Dicha información únicamente podrá ser utilizada de conformidad con lo previsto en el presente Contrato y no podrá ser revelada ni utilizada sin la autorización expresa de RTVM, excepto en el supuesto de que existiera causa legal judicial o administrativa que lo justificara.

El acceso a la información por parte de QUIRON no supone la concesión, expresa o implícita, de derecho alguno sobre la información confidencial que se suministre.

En consecuencia, el servicio de dicha información no podrá entenderse, en ningún caso, como concesión de patente, licencia o derecho de autor alguno, considerándose que aquella permanecerá en todo momento en el ámbito de propiedad de RTVM o del tercero a quien pertenezca.

La obligación de confidencialidad contenida en la presente estipulación será aplicable a los trabajadores o colaboradores de cualquiera de las partes y tendrá una duración de cinco (5) años a contar desde la fecha de finalización del presente contrato.

QUIRON aplicará las medidas de seguridad que estime necesarias para proteger la confidencialidad de la información tratada, propiedad de RTVM o del tercero a quien pertenezca, en virtud de lo establecido en el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, al ser QUIRON una empresa con el Certificado de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, en su categoría MEDIA. QUIRON se compromete a mantener la citada certificación durante el tiempo que preste servicios a RTVM.

DÉCIMA.-PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

QUIRON se compromete expresamente a dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones recogidas en la Cláusula 37 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, especialmente aquéllas referentes al tratamiento de datos de carácter personal.

Asimismo, las partes se someten al respeto y protección de aquellos datos que recíprocamente se transmitan como consecuencia del presente Contrato, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, la vigente Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), y su normativa de desarrollo. Los firmantes, representantes de las personas del presente contrato y las personas de contacto quedan informados de que sus datos personales serán tratados por las Partes, respectivamente, con la única finalidad de gestionar y desarrollar el presente Convenio, sobre la base jurídica del mismo. Podrán ejercer a través del respectivo domicilio los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación y portabilidad, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la UE 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Asimismo, las Partes informarán del contenido de la presente cláusula a todos aquellos empleados o colaboradores cuyos datos deban ser objeto de tratamiento o comunicación en desarrollo y cumplimiento de las acciones derivadas del presente. Las entidades firmantes cuentan respectivamente con Delegados de Protección de Datos a los que pueden dirigirse.

QUIRON quedará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el RGPD y en la LOPDGDD, respecto de los datos de obtenidos o tratados en calidad de encargado de tratamiento, estando en la obligación de cumplir lo dispuesto en el Anexo XIII del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, para todas aquellas actividades que ejecute por cuenta de RTVM en las que QUIRON no actúe como responsable del tratamiento.

Respecto a los datos de carácter personal que trate en calidad de responsable de tratamiento, QUIRON aplicará las obligaciones y medidas de seguridad contenidas en la normativa relativa a la protección de

datos. La entidad se obliga a tratar los datos conforme a lo dispuesto en la normativa vigente de protección de datos para dar cumplimiento a las obligaciones legales previstas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

DECIMOPRIMERA.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Toda la documentación elaborada por QUIRON en relación con este Contrato será propiedad de RTVM, de conformidad con lo previsto en el Cláusula 37 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

DECIMOSEGUNDA.- CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO COLECTIVO

QUIRON se compromete a cumplir durante todo el periodo de ejecución del presente Contrato las normas y condiciones fijadas en el Convenio Colectivo que le resulta de aplicación.

Asimismo, se compromete a dar cumplimiento a las condiciones especiales de ejecución del contrato previstas en el apartado 19 de la Cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

DECIMOTERCERA.- PRINCIPIO DE MANTENIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO

Cada una de las Cláusulas incluidas en el presente Contrato será separable e independiente de las restantes y si, en cualquier momento, una o varias de estas cláusulas resultaran nulas, ilegales o ineficaces, las restantes cláusulas de este Contrato no se verán de ningún modo afectadas, perjudicadas o minoradas.

DECIMOCUARTA.- NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

Cualquier comunicación, requerimiento o aviso entre las partes referido a la vigencia, incumplimiento o modificación del presente Contrato, debe ser siempre realizado por escrito y remitido mediante carta certificada con acuse de recibo o burofax, en las direcciones y a la atención de las personas que constan en el encabezamiento de este Contrato.

Las demás comunicaciones de carácter comercial podrán ser remitidas por fax, correo electrónico o correspondencia ordinaria a los interlocutores comerciales que regularmente representen a cada parte a los efectos de este Contrato.

Cualquier cambio de domicilio de una de las partes deberá ser notificado a la otra de forma inmediata y por un medio que garantice la recepción.

DECIMOQUINTA.- INCUMPLIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en este Contrato facultará a la parte cumplidora para proceder a la resolución del mismo, todo ello conforme al régimen general previsto en el Código Civil, sin que el hecho de la resolución excluya el abono de la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.

El Contrato podrá resolverse por las causas y en la forma prevista en la Cláusula 43 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

DECIMOSEXTA.- PACTO DE NO ASOCIACIÓN

Este Contrato no puede considerarse como constitución de sociedad o asociación de cualquier tipo entre RTVM y QUIRON sino que cada una de las entidades asume únicamente las obligaciones que se derivan de su intervención en este Contrato y sin que los acuerdos asumidos con terceros por alguna de ellas vinculen a la otra.

DECIMOSÉPTIMA.- SUBCONTRATACIÓN

En el marco de lo establecido en el apartado 23 de la cláusula 1 del Pliego de Cláusulas administrativas Particulares y el artículo 215.2.a) de la LCSP, QUIRON ha indicado en su oferta su intención de no subcontratar ninguna parte de las prestaciones en las que consiste el objeto de este Contrato.

DECIMOCTAVA.- LEY Y JURISDICCION APLICABLE. SUMISIÓN A FUERO

El presente Contrato se registrará e interpretará con arreglo a la Ley española. Para la resolución de cuantas controversias se originen en la interpretación, cumplimiento o resolución de este contrato las partes se someten voluntariamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados radicados en el municipio de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Todo lo que antecede concuerda con la verdadera voluntad de las partes intervinientes en este acto, quienes, en prueba de conformidad, consideran firmado el presente contrato en Pozuelo de Alarcón, en la fecha en la que se encuentra consignada la última firma de las partes.

Por **RADIO TELEVISIÓN MADRID, S.A.U.**

Firmado por SANCHEZ DOMINGUEZ JOSE ANTONIO - DNI ***3224** el día 23/08/2023 con un certificado emitido por AC Sector Público

Fdo.: **D. José Antonio Sánchez Domínguez**

Por **QUIRON PREVENCIÓN, S.L.U.**

Firmado digitalmente por
GABRIEL PEREZ (R: B64076482)
Fecha: 2023.08.23 10:52:54 +02'00'

Fdo.: **D. Gabriel Pérez Serrano**